

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3634

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד מערך בריאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 382 א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,¹ בסעיף 382 א –

(1) בסעיף קטן (ג) בהגדרה "עובד חירום" אחרי "רופא" יבוא "רופא מתמחה, סטודנט לרפואה".

(2) אחר סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) והנתקף הוא "מנהל מוסד רפואי" כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996,² "רוקח" כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א–1981³ או "רופא וטרינר" כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א–1991,⁴ דינו מאסר חמש שנים."

דברי הסבר

מוצע בהצעת חוק זו לתקן את סעיף 382 לחוק העונשין, התשל"ז–1977. תקיפה של עובדי חירום בעת מילוי תפקידם היא תופעה בזויה שיש להוקיעה. מטרת הצעת החוק היא להרתיע את פורעי החוק, ולהצהיר כי חייהם ושלמות גופם של עובדי החירום וההצלה של מדינת ישראל אינם הפקר, וכי הפוגע בהם ייענש בחומרה.

עובדי מערך רפואה רבים סובלים מתקיפות במהלך יום העבודה שלהם ואינם יכולים לגונן על עצמם. הצעה זו נועדה לתת טיפול חלקי לבעיה.

רופאים מתמחים וסטודנטים לרפואה, מנהלי מוסדות רפואיים, רוקחים ורופאים וטרינריים נמצאים

¹ ס"ח התשל"ז, 226.

² ס"ח התשנ"ו, ע"מ 327.

³ ס"ח התשמ"א, ע"מ 1124.

⁴ ס"ח התשנ"א, ע"מ 76.

בחזית מערך הבראות. משכך, יש לחדד את ההגדרות ולהכליל גם אותם תחת ההגנה המחמירה החלה על עובדי הציבור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3536), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/3857) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/25/1592) ועל ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי (פ/25/3615).

הצעת החוק זהה לפ/25/3615 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)